

【案件基本信息】

1.判决书字号

湖南省衡阳市中级人民法院(2023)湘04民终1725号民事判决书

2.案由：意外伤害保险合同纠纷

3.当事人

原告(被上诉人):高某甲、高某乙、高丙

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

高某丁系某打车平台车主，其通过该打车平台向某保险公司投保了“点滴保·综合意外保障”保险。某保险公司自动扣划高某丁某打车平台账户中的资金收取保险费，并按照某打车平台接单数量生成一份保单，保期均为一年。该“点滴保·综合意外保障”页面截图显示：投保人、被保险人姓名均为高某丁，保险费用为1元起/天，等待期无，投保年龄为出生28天至60周岁，相关协议为《保险条款》《投保须知》《责任免除》《重要告知》。截至2023年1月4日，高某丁投保的有效保单为278份，累计有效保额为957726元。2022年12月23日至2023年1月4日，高某丁在某打车平台正常出车。

高某丁于2023年1月5日清晨突感不适，同住家属高丙遂拨打了120急救电话。救护车到达现场后发现高某丁已无生命体征。医院出具的《居民死亡医学证明(推断)书》载明“死者姓名：高某丁，年龄：44岁，死亡原因：呼吸心跳骤停，死亡地点：家中”等内容。高某丁遗体于同日火化。高某甲、高某乙、高丙于2023年1月10日向某保险公司申请理赔，某保险公司认为高某丁系猝死，根据《某保险公司意外伤害保险条款》第2.2条责任免除条款之规定，被保险人因疾病(包括但不限于高原反应、中暑、猝死)等原因而身故或残疾的，保险人不承担给付保险金责任，某保险公司拒绝承担保险责任。因协商未果，高某甲、高某乙、高丙遂诉至法院。

另查明，高某丁与曾某某于2022年3月21日办理了离婚手续。高某丁未指定保险受益人，故其法定继承人为父亲高某甲、母亲高某乙、女儿高丙。

【案件焦点】

高某丁的死亡是否属于“点滴保”意外伤害保险合同的理赔范围。

【法院裁判要旨】

湖南省衡阳市雁峰区人民法院经审理认为：高某丁向某保险公司投保“滴滴保·综合意外保障”保险产品，某保险公司每日按照某打车平台接单数量在高某丁的账户扣划保险费，双方成立保险合同关系。根据《中华人民共和国保险法》第十七条之规定，订立保险合同，采用保险人提供的格式条款……保险人应当向投保人说明合同的内容。对于保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。本案中，高某丁系使用个人手机通过某打车平台投保“滴滴保·综合意外保障”保险，某保险公司未提供证据证实其对保险合同中免除保险人责任的条款履行了提示和说明义务，故保险合同中的免责条款不发生效力。本案诉争的保险为“滴滴保·综合意外保障”保险，双方对“意外”的理解出现了争议。某保险公司认为，保险条款中的“意外”应指意外伤害，本案证据不足以证明高某丁死于意外，不符合意外险的赔偿范围；原告认为，高某丁的死亡系突发的、非本意性、非疾病所致，符合普通人理解的“意外”，符合意外险的赔偿范围。根据《中华人民共和国保险法》第三十条之规定，采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释。对合同条款有两种以上解释的，人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。因此，对“意外”的理解应作出有利于被保险人和受益人的解释，法院据此认定高某丁的意外死亡符合案涉保险的赔偿范围。高某丁生前处于离异状态，与年迈的父母、刚成年的女儿同住。高某甲、高某乙、高某丙作为第一顺序法定继承人主张权利，于法有据，法院予以支持。

湖南省衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十条、第十四条、第十七条、第三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

被告某保险公司于本判决生效之日起五日内向原告高某甲、高某乙、高丙 支付保险金957726元。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。

湖南省衡阳市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决驳回上诉、维持 原判。

【法官后语】

本案是一起投保人和被保险人为某打车平台司机的“点滴保”意外伤害保险合同纠纷，争议焦点在于被保险人心跳呼吸骤停致死，是否属于“点滴保”意外伤害保险中的意外伤害，能否获得保险赔偿。

对于何谓“意外”，《中华人民共和国保险法》未作明确限定，实务中多是通过保险条款来加以界定。如大多数意外伤害保险合同中均明确约定，意外伤害是指外来的、突发的、非本意的、非疾病的客观事件直接使身体受到伤害的客观事实。但是这一关于意外伤害的定义，并不能消除保险理赔实践中关于“意外”的争议。实践中，被保险人死亡，医院出具的死亡证明书中载明其死亡原因为心跳呼吸骤停，被保险人的继承人要求保险公司承担保险责任，而保险公司往往会以被保险人的死亡并非意外伤害而拒绝理赔。

对心跳呼吸骤停致死是否属于意外伤害的认识、举证责任分配、处理结果，司法实践中存在不同看法。主要有两种意见：一是认为心跳呼吸骤停致死，排除了是外力作用而致死的情形，不属于意外伤害。索赔方应提供充分的证据证明被保险人的死亡属于保险事故，即证明被保险人的死亡系外力所致。若索赔方不能尽到举证责任，则法院认定被保险人的死亡不是意外伤害所致，不属于涉案保险合同约定的责任范围，进而驳回索赔方的诉讼请求。二是认为心跳呼吸骤停可分原发、继发两类，原发是指由心、肺器官本身患有疾病所致；继发是指受外力影响导致心跳、呼吸骤停。如果医院出具的死亡证明书中载明死亡原因系心跳呼吸骤停，但并未确认系因自身潜在的自然疾病引起，则不能排除系意外导致死亡。索赔方承担初步证明责任后，如果保险公司主张被保险人的死亡不是意外伤害所致，则应由保险公司承担举证责任，若保险公司未能尽到

